



10° JUZGADO CIVIL-COMERCIAL

EXPEDIENTE : 00350-2015-0-1817-JR-CO-10
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : PUICAN VILLACREZ ZOILA NELLY CECILIA
ESPECIALISTA : AGUILAR ESTARES, JANNETT
TERCERO : GUTIERREZ HERRERA, MIGUEL ANGEL PERITO TASADOR
RUIZ YNGUNZA, CESAR AUGUSTO PERITO TASADOR
GONZALES AGREDA, CESAR HILDEBRAN0DO PERITO
CONTADOR
DEMANDADO : DEL PINO CARCAMO, RICARDO RENATO
CESPEDES DIAZ, DORIS EDITH
CESPEDES DIAZ, ISABEL LUZ
COMERCIAL BABY SRL ,
RIDOSA EIRL ,
DEMANDANTE : INMOBILIARIA PICHIHUA SA SUCESOR PROCESAL DE
BANCO BBVA PERU ,

Resolución Nro. 61
Miraflores, trece de mayo
Del año dos mil veintiséis..-

Dando cuenta en la fecha la esquila de observación con cargo de Ingreso Nro. **88426-2026** presentado por el ejecutante **INMOBILIARIA PICHIHUA SA SUCESOR PROCESAL DE BANCO BBVA PERU** con los recibos de pago por derecho de notificación, arancel judicial y demás instrumentales que acompaña: A lo expuesto y traídos para resolver:

AUTOS Y VISTOS Y ATENDIENDO:

PRIMERO.- Que, conforme a lo prescrito por el artículo **I¹** del Título Preliminar del Código Adjetivo, toda persona tiene el derecho que se le haga justicia, es decir, a que cuando pretenda algo de otra, esta pretensión sea atendida por el órgano jurisdiccional, a través de un proceso con garantías mínimas, por ello, la Tutela Procesal efectiva, no solo implica que el Juez se pronuncie sobre el derecho discutido mediante decisión motivada, sino que además implica que lo resuelto se ejecute sin dilación, por ende, la tutela se da antes del proceso, durante el proceso y comprende también la fase de ejecución.

¹ **Artículo I Derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva**

Que, toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso.

SEGUNDO.- Que, asimismo y conforme a lo prescrito por el artículo **IX**² del Título Preliminar del Código Adjetivo, la actividad judicial es una función pública realizada con exclusividad por el Estado. En uso del Ius Imperium, comprende a las normas procesales dentro del derecho público, dadas a fin de mantener el orden público; por tanto, estas normas son obligatorias y de carácter imperativo.

TERCERO.- Que, mediante Resolución Administrativa N° **268-2016-CE-PJ** de fecha 19 de octubre de 2016, se dispuso: **i)** el funcionamiento del Servicio de Remates Electrónicos Judiciales - REM@JU, en órganos jurisdiccionales civiles con subespecialidad comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima; y, **ii)** la implementación progresiva del Servicio de Remates Electrónicos Judiciales - REM@JU, a nivel nacional, de acuerdo a la factibilidad técnica que corresponderá determinar a la Gerencia de Informática de la Gerencia General del Poder Judicial.

CUARTO.- Que, la Resolución Administrativa N° **015-2020-CE-PJ** de fecha 15 de enero de 2020, aprobó la Directiva N° **001-2020-CE-PJ**, denominada “**Normas para la realización del Remate Electrónico Judicial**” y el **procedimiento denominado “Ejecución del Remate Electrónico Judicial”**; documentos normativos que incorporan nuevas disposiciones, en mérito a las casuísticas y experiencias obtenidas en los juzgados comerciales de Lima, sede Piloto de los Remates Electrónicos Judiciales - REM@JU, las cuales han redundado en las mejoras de las funcionalidades del Sistema que servirán de soporte informático para su desarrollo y ejecución, teniendo en cuenta el cumplimiento de los plazos legales que establece la Ley N° 30229.

QUINTO.- Que, a través de la Ley N° **32297** publicada en el Diario Oficial el Peruano el día 11 de abril del 2025, se modificó diversos artículos de la Ley 27728 – Ley del Martillero Público, así como también diversos artículos de la Ley 30229, **Ley que adecúa el uso de las tecnologías de información y comunicaciones en el sistema de remates judiciales y en los servicios de notificaciones de las resoluciones judiciales,**

² **Artículo IX.-Título Preliminar C.P.C. Principios de Vinculación y de Formalidad.-**
Las normas procesales contenidas en este Código son de carácter imperativo, salvo regulación permisiva en contrario.

y que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código Procesal Civil, el Código Procesal Constitucional y la Ley Procesal del Trabajo.

SEXTO.- Dicho esto y teniendo en consideración que la figura del Martillero Público aun no ha sido incorporada al aplicativo del Sistema de Remates Judiciales Electrónicos, siendo ello necesario para su correspondiente aplicación en los diversos procesos judiciales que se encuentran pendientes de emitir resolución de convocatoria de remate; en ese sentido y mientras no se encuentre incorporado a dicho sistema, los procesos judiciales que se encuentren justamente en la etapa técnica de ejecución no pueden estar paralizados hasta que dicho aplicativo entre en función, toda vez que ello generaría dilación y sobrecarga en la judicatura, razón por la cual y en estricta aplicación a los principios de concentración, economía y celeridad procesales establecidos en el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Civil, las convocatorias de remate, se seguirán tramitando, conforme se viene realizando a la fecha, esto es a través de los medios electrónicos ya establecidos.

SEPTIMO: Por otro lado, de los autos se tienen que mediante resolución cincuenta y seis de fecha veinticinco de marzo del año dos mil veintiséis, se ha resuelto aprobar la tasación del inmueble materia de autos; asimismo, estando a la solicitud de convocatoria a remate por parte del ejecutante, y teniendo presente el artículo 731° del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N° 30229, el cual establece en sus primeros párrafos lo siguiente: *“Aprobada la tasación o siendo innecesaria esta, el Juez convocará a remate. El remate o la subasta de bienes muebles e inmuebles se efectúan por medio del Remate Judicial Electrónico (REM@JU) si no existe oposición de ninguna de las partes o de terceros legitimados de ser el caso, conforme con la ley especial sobre la materia”*, dicha solicitud cumple con los requisitos señalados en el artículo N° 12^{o3} de la Ley N° 30229 y Artículo 13^{o4} del Reglamento de la citada Ley; por tal motivo:

³ .- **Artículo 12. Condiciones para remate por internet** El remate electrónico judicial a través del REM@JU procede al cumplirse con los siguientes requisitos:

- a) Que se cumpla con el pago del arancel por concepto de remate.
- b) Que, en su circunscripción jurisdiccional, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial haya dispuesto el remate electrónico judicial por REM@JU en función de las facilidades y condiciones tecnológicas existentes.
- c) Que, verificadas las condiciones anteriores, el juez dicte la resolución que disponga el remate electrónico judicial identificando en aquella un resumen descriptivo del bien incluidas las cargas y los gravámenes, de ser el caso, y el monto de su valorización.

DECISIÓN:

Por estos fundamentos, se resuelve:

RESUELVE

1. **CONVÓQUESE A REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL (REM@JU)** a efectos que se proceda al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** del siguiente inmueble hipotecado:

- **Jirón Puno N° 434-442, Distrito de Cercado de Lima, Provincia y Departamento de Lima, inscrito en la partida electrónica N° 11057394.**

2. En caso de declararse desierto la convocatoria en primer remate judicial electrónico, convóquese **AUTOMÁTICAMENTE** por el REM@JU al **SEGUNDO REMATE ELECTRÓNICO**, seguidamente al **TERCER REMATE ELECTRÓNICO**, en los siguientes términos:

A. DESCRIPCIÓN:

La resolución referida en el literal c) anterior puede ser objeto de un pedido de corrección para efectos de subsanar errores meramente de forma, materiales y de datos, pero no puede ser objeto de impugnación u oposición alguna, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente.

De haber oposición de cualquiera de las partes o terceros legitimados, de ser el caso, respecto de la modalidad de remate electrónico que prevé la presente Ley, el juez mediante resolución motivada dispondrá la modalidad de remate aplicable, pudiendo este realizarse por martillero público hábil o el juez, de acuerdo con lo regulado por el Código Procesal Civil.

⁴.- **Artículo 13.- Procedencia del remate de bienes a través del REM@JU**

13.1 El remate de bienes muebles e inmuebles se realiza por medio del REM@JU, en mérito a la resolución a que se refiere el artículo 731° del Código Procesal Civil. Para estos efectos, debe verificarse las condiciones señaladas en el artículo 12° de la Ley.

13.2 El pedido de corrección para subsanar errores de forma a que se refiere el artículo 12 de la Ley se presenta dentro del plazo de los tres (3) días hábiles siguientes de notificada la resolución que dispone el remate judicial por vía electrónica y se resuelve en un plazo similar. -

- Inmueble ubicado en **Jirón Puno N° 434-442, Distrito de Cercado de Lima, Provincia y Departamento de Lima, inscrito en la partida electrónica N° 11057394.**

B. CARGAS Y GRAVÁMENES:

- Inmueble ubicado en **Jirón Puno N° 434-442, Distrito de Cercado de Lima, Provincia y Departamento de Lima, inscrito en la partida electrónica N° 11057394** de los Registros Públicos de Lima.
- **MONUMENTO HISTORICO** por Resolución Ministerial N° 928/80/ED de fecha 23/07/98 se declara monumento histórico. **Asiento D00001**
- **HIPOTECA** a favor de **BANCO CONTINENTAL** hasta por la suma de S/. **1'290,000.00 Soles**, conforme consta en la Escritura Pública de fecha 12/03/2009. **Asiento D00004.**
- **AMPLIACIÓN Y MODIFICACIÓN DE HIPOTECA** a favor de **BANCO CONTINENTAL** hasta por la suma de **US\$ 1'184,000.00 dólares americanos**, conforme consta en la Escritura Pública de fecha 01/04/2011. **Asiento D00007.**
- **EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN** Por resolución número 01 de fecha 25/11/2014. Expedida por el Juez el Décimo Juzgado Civil Subespecialidad Comercial de la Corte de Lima, hasta por el monto de US\$. 90,000.00 dólares americanos, expediente Nro. 12317-2014-60-1817-JR-CO-10. **Asiento D00009.**
- **EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN** Por resolución número 01 de fecha 05/04/2016. Expedida por el Juez el Décimo Primer Juzgado Civil Subespecialidad Comercial de la Corte de Lima, hasta por el monto de US\$. 10,000.00 dólares americanos, expediente Nro. 3299-2016-43-1817-JR-CO-11. **Asiento D00010.**
- **EMBARGO** Por resolución número 28401800617437 de fecha 31/10/2016. Expedida por el ejecutor coactivo del SAT, hasta por el monto de S/ 2,066.47 SOLES, expediente coactivo Nro. 28407401156120. **Asiento D00011.**
- **MONUMENTO HISTORICO** se rectifica el asiento D00001, en el sentido que el monumento histórico declarado con por Resolución Ministerial N° 928/80/ED es de fecha 23/07/1980. **Asiento D0013**

- **EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN** Por resolución número 06 de fecha 14/08/2020. Expedida por el Juez del Primer Juzgado de Paz Letrado Especialidad Laboral de la Corte Superior de Justicia del Callao, hasta por el monto de S/ 4,971.78 soles, expediente Nro. 3864-2018-0-0701-JP-LA-01. **Asiento D00015.**
- **EMBARGO COACTIVO** Por resolución número 28401801903695 de fecha 14/06/2022. Expedida por el ejecutor coactivo del SAT, hasta por el monto de S/ 15,796.25 soles, expediente coactivo Nro. 28407403409865. **Asiento D00016.**
- **EMBARGO COACTIVO** Por resolución número 28401802054624 de fecha 08/02/2023. Expedida por el ejecutor coactivo del SAT, hasta por el monto de S/ 8,365.42 soles, expediente coactivo Nro. 28407404006626. **Asiento D00017.**
- **CESION DE CREDITO HIPOTECARIO** la hipoteca inscrita en el asiento Nro. D00004 y su ampliación y modificación inscrita en el asiento D00007, ha sido cedida a favor de INMOBILIARIA PICHIHUA S.A., inscrita en la partida Nro. 14197512, conforme consta de la Escritura Pública 06/06/2024. **Asiento D00018.**
- **EMBARGO COACTIVO** Por resolución número 30201800141174 de fecha 29/04/2025. Expedida por el ejecutor coactivo, hasta por el monto de S/ 26,093.74 soles, expediente coactivo seguido por el SAT en el expediente Nro. 28407404291270. **Asiento D00019.**
- **MODIFICACIÓN DE EMBARGO COACTIVO** se modifica el embargo inscrito en el asiento D00019, en el sentido que el monto ha sido ampliado a S/ 34,834.80 soles, así consta en la resolución coactiva número 30201800210564 de fecha 25/06/2025. Expedida por el ejecutor coactivo, expediente coactivo seguido por el SAT en el expediente Nro. 28407404291270. **Asiento D00020.**

C. TASACIÓN COMERCIAL ACTUALIZADA.

- Inmueble ubicado en **Jirón Puno N° 434-442, Distrito de Cercado de Lima, Provincia y Departamento de Lima, inscrito en la partida electrónica N° 11057394** de los Registros Públicos de Lima.
- La Tasación en autos asciende a la suma de **US\$. 2'425,000.00 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CON 00/100**

DÓLARES AMERICANOS); debiendo tenerse como base las siguientes posturas:

- ✓ **EN PRIMERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación, ascendente a **US\$. 1'616,666.67 (UN MILLON SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 67 /100 DÓLARES AMERICANOS).**
- ✓ **EN SEGUNDA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación, ascendente a **US\$. 1'374,166.67 (UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON 67 /100 DÓLARES AMERICANOS).**
- ✓ **EN TERCERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación, ascendente a **US\$. 1'168,041.67 (UN MILLON CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y UNO CON 67 /100 DÓLARES AMERICANOS).**

- **OBLAJE:**

Se deberá oblar el 10% de la tasación mencionada en depósito electrónico Judicial en la moneda de la tasación, conforme el artículo 17^{o5} del Reglamento de la Ley N° 30229; y el arancel judicial correspondiente.

D. PUBLICACIÓN:

Procédase a la **PUBLICACIÓN EN EL PORTAL WEB DEL PODER JUDICIAL** del aviso de convocatoria respectivo y **FÍJESE** los Carteles en el local del Juzgado y en el inmueble sub-litis, notificándose.-

⁵ .- **Artículo 17.- Pago de Oblaje:**

17.1 El pago de oblaje se efectúa en la moneda en que se realizó la tasación del bien-

17.2 La exclusión del ejecutante o del tercero legitimado del pago de oblaje, no exonera de la declaración jurada sobre fondos lícitos.

17.3 El usuario postor debe ingresar en el REM@JU los datos de referencia de los depósitos del arancel y de oblaje, correspondiente-